



PUTUSAN

Nomor 648 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **RISKA ANANDA SETYONINGRUM binti RICATH HERU SUSANTO;**

Tempat Lahir : Salatiga;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/6 September 2003;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tegalsari, RT 003, RW 008, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

II. Nama : **EKA BAYU SAPUTRA bin PARYONO;**

Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/4 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sleker, RT 002, RW 003, Kelurahan Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Juli 2025;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Salatiga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 4 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RISKAN ANANDA SETYONINGRUM binti RICATH HERU SUSANTO dan Terdakwa II. EKA BAYU SAPUTRA bin PARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2023 dengan Nomor Polisi H-2187-SK, Nomor Rangka MH1JM8126PK547922, Nomor Mesin JM81E2549178 atas nama Ahmad Heru Susilo;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2023 dengan Nomor Polisi H-2187-SK, Nomor Rangka MH1JM8126PK547922, Nomor Mesin JM81E2549178 atas nama Ahmad Heru Susilo;
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Indomobil Finance Nomor 3986/SKDJ/2204/2004 atas nama konsumen Ahmad Heru Susilo;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2023 dengan Nomor Polisi H-2187-SK, Nomor Rangka MH1JM8126PK547922, Nomor Mesin JM81E2549178 atas nama Ahmad Heru Susilo;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Heru Susilo;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 113/Pid.B/2025/PN Slt tanggal 11 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RISKANANDA SETYONINGRUM binti RICATH HERU SUSANTO dan Terdakwa II. EKA BAYU SAPUTRA bin PARYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2023 dengan Nomor Polisi H-2187-SK, Nomor Rangka MH1JM8126PK547922, Nomor Mesin JM81E2549178 atas nama STNK Ahmad Heru Susilo;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2023 dengan Nomor Polisi H-2187-SK, Nomor Rangka MH1JM8126PK547922, Nomor Mesin JM81E2549178 atas nama Ahmad Heru Susilo;
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Indomobil Finance Nomor 3986/SKDJ/2204/2004 atas nama konsumen Ahmad Heru Susilo;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2023 dengan Nomor Polisi H-2187-SK, Nomor Rangka MH1JM8126PK547922, Nomor Mesin JM81E2549178 atas nama Ahmad Heru Susilo;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Heru Susilo bin Suroto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 95/PID/2026/PT SMG tanggal 3 Februari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 113/Pid.B/2025/PN Slt tanggal 11 Desember 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 113/Akta Pid.B/2025/PN Slt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Salatiga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 12 Februari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga pada tanggal 4 Februari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2026



permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2026, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 12 Februari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa terlalu berat dan untuk itu Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dalam menentukan kesalahan Para Terdakwa. Selain itu *judex facti* telah mengadili perkara *a quo* berdasarkan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa I menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2023 dengan Nomor Polisi H-2187-SK milik Saksi Korban Ahmad Heru Susilo bin Suroto selama 1 (satu) minggu senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diperpanjang lagi selama 1 (satu) minggu, kemudian sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dipindahtangankan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa II membuat postingan gadai sepeda motor di grup Facebook jual beli motor Salatiga, selanjutnya Terdakwa II menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Joko Sabtian Prasetyo dengan masa gadai selama 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kemudian dibagi oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan sengaja memiliki dengan melawan hak atas sepeda motor milik Saksi Korban Ahmad Heru Susilo bin Suroto dimana sepeda motor tersebut berada dalam tangan Para Terdakwa bukan karena kejahatan telah memenuhi unsur dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan, karena *judex facti* belum secara komprehensif mempertimbangkan seluruh keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni tentang kerugian yang diderita oleh Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2023 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan agar tidak menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara sejenis, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 95/PID/2026/PT SMG tanggal 3 Februari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 113/Pid.B/2025/PN Slt tanggal 11 Desember 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 95/PID/2026/PT SMG tanggal 3 Februari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 113/Pid.B/2025/PN Slt tanggal 11 Desember 2025 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 Maret 2026** oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.** dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Masye Kumaunang, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Plt. Panitera Muda Pidana

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 648 K/Pid/2026